

Memorando jurídico estratégico: recuperação da gleba da Rua Silva Vale, Cavalcanti/RJ

Recomendação central: ajuizar, perante uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido subsidiário de usucapião extraordinária, baseada na promessa irretratável de 27/10/1954, precedida de intensa fase de instrução extrajudicial (3-6 meses). A combinação é a mais forte porque neutraliza os dois pontos frágeis do caso — a ausência de prova documental da quitação (Cr\$ 2.000.000) e a fragmentação da cadeia dominial — aproveitando dois pilares jurisprudenciais consolidados: a **Súmula 239 do STJ** (dispensa registro prévio da promessa) [\(ANOREG/SP +2\)](#) e a **imprescritibilidade da ação de adjudicação** reafirmada no REsp 1.216.568/MG. A prescrição da pretensão de cobrança, consumada ainda na vigência do CC/1916 (1975), converte a dívida em obrigação natural e permite presumir a quitação, conforme diretriz já adotada pelo TJRJ (Ap. Cível 0010035-43.2021.8.19.0207, j. 21/09/2023). [Juliomartins](#) As ocupações públicas supervenientes (Av. Pastor Martin Luther King Jr. e Metrô Linha 2) devem ser tratadas separadamente como desapropriação indireta, com **alta probabilidade de prescrição decenal reconhecida** (STJ, Tema 1.019, e EREsp 1.575.846/SC), enquanto edifícios privados nas bordas exigem estratégia cirúrgica de exclusão do pedido ou negociação. O VGV potencial recuperável, líquido após todas as despesas, situa-se realisticamente entre **R\$ 55 milhões (cenário conservador) e R\$ 300 milhões (CAM 4,0 via permuta financeira)**, distantes dos R\$ 1,81 bilhões nominais do teto construtivo, mas suficientes para justificar um investimento pré-processual de R\$ 150.000 a R\$ 500.000 e um horizonte de 5-10 anos até o registro.

1. Adjudicação compulsória como via principal

A **promessa irretratável e irrevogável de 27/10/1954**, lavrada em escritura pública no 11º Tabelionato (Livro 885, fls. 67v), preenche o núcleo do art. 1.417 do CC: existe instrumento válido, sem cláusula de arrendimento. O art. 1.418 autoriza o promitente comprador [Jusbrasil](#) (ou seus sucessores) a exigir judicialmente a outorga da escritura definitiva [Ibijus](#) [Juridico AI](#) e, em caso de recusa/omissão, a **adjudicação do imóvel com efeito de título translativo** (CPC, art. 501). [SEDEP](#) A sentença é **constitutiva** e supre a vontade dos vendedores, servindo diretamente para registro no 6º RGI.

A Súmula 239/STJ [Ibijus +2](#) e seus precedentes-origem (REsp 30/DF, Min. Eduardo Ribeiro; [Petições Online®](#) consolidados em REsp 941.464/SC, REsp 1.216.568/MG e REsp

1.601.575/PR) afastam o obstáculo do não-registro da promessa: o protocolo nº 104.519 no 6º RGI, se gerou averbação, fortalece a oponibilidade *erga omnes*; se houve apenas prenotação, a adjudicação ainda cabe contra os sucessores dos vendedores originários. A **imprescritibilidade** da pretensão foi expressamente fixada pelo STJ no REsp 1.216.568/MG (Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, 03/09/2015) [Conjur](#) e em AgInt no AREsp 1.181.960/GO.

O ponto crítico é a prova da quitação do saldo de Cr\$ 2.000.000. Três linhas argumentativas devem ser combinadas: (a) **prescrição da pretensão de cobrança** — sob o CC/1916, art. 177, o prazo vintenário se consumou em 1975; sob o CC/2002, art. 206, §5º, I, o prazo quinquenal se esgotou em 2008, em qualquer hipótese antes da propositura; (b) **presunção de quitação pela inércia secular dos vendedores** — o TJRJ, na Ap. 0010035-43.2021.8.19.0207, já consignou expressamente que *“ausência de prova de quitação da dívida não representa óbice à adjudicação compulsória, uma vez que eventual pretensão de cobrança já estaria alcançada pelo instituto da prescrição”*; [Juliomartins](#) (c) **teoria do adimplemento substancial**, com eventual depósito em juízo de saldo residual calculado por perícia contábil histórica, aplicando a série monetária Cr\$ → Cz\$ → NCz\$ → Cr\$ → CR\$ → R\$ (na prática, o saldo corrigido tende a valor ínfimo).

A **via extrajudicial** instituída pela Lei 14.382/2022 (art. 216-B da LRP) [Juridico AI](#) e regulamentada pelo Provimento CNJ 150/2023 [Colégio Notarial do Brasil](#) (arts. 440-A a 440-U) é, para este caso específico, **inviável como via principal**: pressupõe prova documental inequívoca da quitação [Advogados](#) (art. 216-B, §1º, III), [Amadeusesantos](#) anuência ou silêncio dos notificados, e cadeia registral íntegra — nenhum desses requisitos está presente. Recomenda-se, contudo, **protocolar um requerimento extrajudicial inicial de baixo custo** (ata notarial + petição ao 6º RGI) apenas para documentar formalmente a recusa/impugnação, criando lastro que robustece a subsequente ação judicial.

Litisconsórcio passivo necessário unitário (CPC, art. 114) abrangerá todos os herdeiros vivos dos seis vendedores Teixeira da Costa/Matos Vieira. Após três ou quatro gerações desde 1954, estima-se universo de **50 a 200 réus**. Parte será identificada pelo inventário de Antonio Teixeira da Costa Jr. (1953, 2ª Vara de Órfãos do Distrito Federal) e por inventários subsequentes; os incertos serão citados por edital (CPC, art. 256), com **curador especial** nomeado pela Defensoria Pública (CPC, art. 72, II), após esgotamento comprovado das diligências (Sisbajud, Infojud, CRC Nacional, ANOREG), exigência reafirmada pelo TJRJ no AgInt 0064713-76.2023.8.19.0000.

Valor da causa, custas e honorários: segue o **valor venal atualizado do imóvel** (AI 1999.002.13734, 15ª CC/TJRJ), hoje estimado entre R\$ 50-90 milhões. A taxa judiciária de 3% [Migalhas](#) atinge o **teto de R\$ 26.632,33** (art. 133 do CTE/RJ). FETJ, FUNDPERJ,

FUNPERJ e CAARJ somam acréscimos marginais. Honorários contratuais de advocacia especializada costumam adotar **modelo misto** (R\$ 50.000-150.000 fixos iniciais + 10-20% ad exitum sobre o proveito econômico); honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, §2º) de 10-20% sobre o valor da causa representam ativo adicional relevante para o escritório, viabilizando remuneração ao êxito.

Duração realista: 4-6 anos em 1ª instância (litisconsórcio extenso, edital, perícia) + 2-3 anos em apelação + eventual REsp = **6-9 anos** até o trânsito em julgado e registro.

2. Usucapião extraordinária como pedido subsidiário e cumulativo

A posse contínua exercida por Angelina e seus herdeiros desde 27/10/1954 ultrapassa com folga o prazo de 15 anos do caput do art. 1.238 do CC e o de 10 anos do parágrafo único (posse-trabalho) — **implementou-se desde 1969**, muito antes do CC/2002. A **accessio/successio possessionis** (art. 1.243 c/c art. 1.207 CC) permite somar automaticamente a posse originária de Angelina à dos herdeiros por força da *saisine* (art. 1.784 CC), sem necessidade sequer de prévio inventário — o CNB/SP e jurisprudência do STJ (REsp 143.976/GO e REsp 220.200/SP) confirmam esse ponto.

A **usucapião ordinária do art. 1.242 CC** (10 anos) também é sustentável: o STJ reconhece a **promessa de compra e venda como justo título** apto a fundar a usucapião ordinária, mesmo sem registro (REsp 1.584.447/PR, 3ª Turma, Min. Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021; AgRg no AREsp 600.900/SP). Atenção: se a quitação for duvidosa, pode-se argumentar posse injusta/precária, [Blog GEN Jurídico](#) motivo pelo qual a **extraordinária é a linha principal** porque dispensa justo título e boa-fé.

Para 5 hectares urbanos, a única modalidade cabível é a extraordinária/ordinária do CC — a especial urbana do art. 1.240 CC e do art. 183 CF limita-se a 250 m². [Conjur](#)

[Jusbrasil](#) O STJ, no REsp 1.667.843/SC (recurso repetitivo, Tema 1.025, 02/12/2020, Min. Salomão), firmou que **não há limite máximo de área para usucapião extraordinária urbana** e que normas urbanísticas municipais não podem obstá-la.

[Migalhas](#)

A via extrajudicial do art. 216-A LRP (regulamentada pelo Provimento CNJ 149/2023, arts. 399-419), se tentada, exige planta/memorial com anuência dos confrontantes (com silêncio valendo por concordância após 15 dias — §14). A grande área, a pluralidade de confrontantes e a presença de terceiros nas bordas tornam a **via judicial mais segura**, mas a extrajudicial pode ser testada para frações controláveis do perímetro.

Estratégia de escopo: o pedido de usucapião deve ser **rigorosamente limitado à**

área privada remanescente, excluindo (i) a faixa da Av. Pastor Martin Luther King Jr. (bem público municipal, insuscetível de usucapião por força do art. 102 CC, Súmula 340/STF e art. 183, §3º CF), [Jusbrasil](#) (ii) a faixa de domínio do Metrô (bem estadual) e (iii) os lotes edificadas por terceiros privados. Incluir áreas públicas no pedido é causa de improcedência ou inépcia.

3. REURB e regularização fundiária: ameaça defensiva

A Lei 13.465/2017 institui a **legitimação fundiária** [Prefeitura de Resende](#) (art. 23) como forma originária de aquisição do domínio pelos ocupantes de núcleos urbanos informais consolidados até **22/12/2016** — é a maior ameaça latente ao proprietário, pois, em REURB-S, a aquisição se dá “*livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições*”, [Jus Navigandi](#) [Migalhas](#) sem tempo mínimo de posse. Os edifícios residenciais nas bordas da gleba da Rua Silva Vale são exatamente o perfil em que um Município pode instaurar REURB-S (art. 14, I) [Modelo Inicial](#) a partir de requerimento de associação de moradores (art. 14, II). [Jus Navigandi](#) [Sinoreg-es](#)

As **ADIs 5.771, 5.787 e 5.883** [Mprj](#) (Rel. Min. Luiz Fux), que questionam a constitucionalidade de dispositivos centrais da lei, [Supremo Tribunal Federal](#) tiveram julgamento destacado ao plenário físico do STF em maio/2025 e, **até a data deste memorando (abril/2026), não foram concluídas**. [Supremo Tribunal Federal](#) Na construção do voto, o relator caminhava para declarar inconstitucional a legitimação fundiária em REURB-E sobre bens privados, mantendo-a em REURB-S [Migalhas](#) — exatamente a modalidade que ameaça o caso.

Direitos defensivos do proprietário: (i) **prazo fatal de 30 dias** para impugnação administrativa após notificação por AR ou edital (art. 31, §§3º-5º), [Jusbrasil](#) sob pena de concordância tácita (§6º); (ii) ação anulatória de CRF com tutela de urgência; (iii) pedido de suspensão do procedimento; (iv) ação indenizatória subsidiária se a CRF se consolidar — aqui aplica-se analogicamente a disciplina da desapropriação indireta (art. 5º, XXIV, CF), [Williamfreire](#) com jurisprudência já favorável (STJ, REsp 2.030.850/RS).

Programas ativos no Rio (2022-2026): o **Morar Carioca** foi retomado pelo Decreto de 28/03/2022; o **Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS)** foi lançado em 30/03/2026. A Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária da SMH [Prefeitura](#) atua em mais de 150 comunidades e 197 loteamentos.

[Rio de Janeiro City Hall](#) **Não foi localizado decreto específico declarando AEIS no perímetro da Rua Silva Vale**, mas protocolo junto à SMH (Rua Afonso Cavalcanti, 455, 4º andar) é ação imediata obrigatória para mapear risco.

Estratégia proativa: requerer **REURB-E pelo próprio proprietário** (art. 14, III)

[Modelo Inicial +2](#) é tática sofisticada — permite controlar o perímetro, incluir apenas os

edifícios de borda, impor regime de interesse específico (em vez de social) e excluir o miolo da gleba, tudo com custos assumidos pelos beneficiários.

4. Desapropriação indireta: via residual de alto risco

A Av. Pastor Martin Luther King Jr. (antiga Av. Automóvel Clube, via **municipal** da Prefeitura do Rio/CET-Rio) [Diário do Rio](#) foi alargada nas décadas de 1960-1980 sobre terras originalmente particulares. A **Linha 2 do Metrô**, com a Estação Vicente de Carvalho, foi inaugurada em **setembro de 1996** [Metrodorio](#) sobre o traçado da antiga Estrada de Ferro Rio D'Ouro [Tgvbr](#) [Wikipedia](#) (concessão do Estado/CENTRAL-RJ/MetrôRio). Nenhum processo expropriatório formal foi localizado nos fatos apresentados, configurando em tese **apossamento administrativo**

[Buscador Dizer o Direito](#) (art. 35 do DL 3.365/1941). [Enfam](#)

O prazo prescricional é o principal obstáculo. O STJ, no **Tema 1.019** (REsp 1.575.846/SC, 1ª Seção, Min. Og Fernandes, 26/06/2019) e no REsp 1.300.442/SC, firmou **10 anos** (art. 1.238, parágrafo único, CC) [Conjur](#) para apossamentos com obras/afetação. [Conjur +3](#) Pela regra de transição do art. 2.028 CC/02, o prazo aplicável ao metrô (1996) começou a correr em 11/01/2003, [Jusbrasil](#) expirando em **11/01/2013**. [Jusbrasil](#) Para a avenida (1960-1980), a prescrição consumou-se ainda antes. **Ação proposta em 2026 tem altíssimo risco de prescrição reconhecida em 1ª instância.**

Teses jurídicas para tentar superar a prescrição, todas minoritárias mas viáveis como pedido alternativo: (i) imprescritibilidade da propriedade (art. 1.228 CC) em face de aquisição estatal sem processo; (ii) marco inicial na ciência inequívoca do proprietário (REsp 944.351/PI); (iii) apossamento continuado por obras recentes (BRT TransCarioca 2014, reformas da estação); (iv) ausência de perda da posse total, com a prescrição não correndo sobre a área remanescente.

Indenização potencial (se reconhecida): valor de mercado atual (não histórico) × 15.000-20.000 m² afetados. Premissa de R\$ 2.000/m² (cenário conservador) gera principal de R\$ 30-40 milhões; somados juros compensatórios (12% a.a. até 10/06/1997, 6% entre 1997-2001, [Modelo Inicial](#) [Dizer o Direito](#) 12% até ADI 2332/2018, 6% após), juros moratórios, correção IPCA-E e honorários sucumbenciais (0,5-5% — STF ADI 2332), [Supremo Tribunal Federal](#) o total realista alcança **R\$ 60-150 milhões**, pago via precatório (art. 100 CF) com 5-15 anos adicionais de espera.

Competência: Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital (litisconsórcio Município + Estado/MetrôRio), não Justiça Federal.

5. Investigação da cadeia dominial: roteiro prático

O imóvel está na circunscrição do **6º Ofício de Registro de Imóveis** (Av. Rio Branco, 39, 7º andar, Centro/RJ, (21) 2223-1002), [Cartório](#) que abrange Cavalcanti, Inhaúma, Pilares, Engenho da Rainha e adjacências. O 9º RGI **não é competente** para a área. A **Lei 14.382/2022** tornou obrigatória a abertura de matrícula a partir da transcrição antiga antes de qualquer ato registral ou averbativo — primeira diligência essencial.

Fluxo recomendado: (a) certidão de busca no **Indicador Pessoal (Livro 5)** do 6º RGI pelos nomes dos seis vendedores e de Antonio Teixeira da Costa Jr., período 1920-1954 (~R\$ 100-300); (b) localização da transcrição original no Livro 3; (c) requerimento de **abertura de matrícula** com base no art. 228 LRP; (d) pesquisa de bens por CPF dos vendedores no **ONR / RI Digital** (R\$ 60-150 por estado), em paralelo, para identificar eventuais alienações a terceiros.

Escritura de 27/10/1954: solicitar ao **11º Tabelionato de Notas** certidão reprográfica (inteiro teor) da escritura no Livro 885, fls. 67v (R\$ 150-400, prazo 10-20 dias). Livros antigos são de guarda permanente do tabelionato (Lei 8.935/94, art. 46); apenas em caso de extinção da serventia seriam recolhidos ao Arquivo Nacional.

Inventário de Antonio Teixeira da Costa Jr. (1953, 2ª Vara de Órfãos do Distrito Federal): em 1953 o RJ ainda era Distrito Federal; os acervos das Varas de Órfãos pré-1975 foram divididos entre o **Arquivo Nacional** (Praça da República, 173, Centro, sistema SIAN, cadastro gratuito) [Dibrarq](#) e o **DEGEA-TJRJ** (Rua Almirante Mariath, 340, São Cristóvão, (21) 3295-2300, degea@tjrj.jus.br). [Tjrj](#) Protocolar pedido simultâneo em ambos é prudente. Prazo: 30-90 dias. Custo: R\$ 0-500.

Herdeiros de Angelina e dos vendedores: consultar a **CRC Nacional** (registrocivil.org.br) [Movidesk](#) [Registro Civil](#) por nome e sobrenome de família; a **CENSEC / buscatestamento.org.br** (gratuita) para testamentos e escrituras de inventário; o Sistema de Consulta Processual TJRJ para inventários judiciais; e a Receita Federal (via advogado) para situação cadastral de CPF. Recomenda-se **genealogista profissional** (Colégio Brasileiro de Genealogia, Instituto Genealógico Brasileiro) — investimento que se paga quando o réu é universo de 50-200 herdeiros.

Flag importante: o endereço “Rua Barbosa, 176, RJ” atribuído a Angelina **não corresponde a logradouro atualmente existente no RJ com essa grafia exata;** pode tratar-se de rua renomeada, de endereço em bairro específico (há “Travessa Barbosa” no Engenho Novo, por exemplo), ou de grafia antiga. Confirmação por cadastros eleitorais/fiscais dos anos 1950 e consulta ao Arquivo Geral da Cidade do RJ é necessária.

Cadeias concorrentes: hipóteses prováveis são (i) alienação posterior pelos

vendedores a terceiros de boa-fé registrados, (ii) transcrições paralelas via formal de partilha de inventários posteriores, (iii) usucapião por ocupantes já reconhecida. O arsenal corretivo inclui **dúvida registral** (art. 198 LRP), **retificação** (arts. 212-213), **cancelamento** (art. 214) e ação anulatória cumulada com reivindicatória.

6. Estratégias negociais e monetização

Para gleba de 5 hectares com CAM 4,0, o arranjo ótimo é **SPE em consórcio com 2-3 incorporadoras** (Cury, Cyrela/Vivaz, MRV, Direcional — os players dominantes em Cavalcanti/Vicente de Carvalho/Irajá/Del Castilho), replicando a estrutura do Nova Irajá Cury-Vivaz (497 unidades, VGV R\$ 430 mi) Super Rádio Tupi e do MRV Esplendor Carioca. Modelos contratuais típicos:

Modalidade	Participação do terrenista	Tributação	Risco
Venda imediata do terreno	R\$ 70-150 mi (valor bruto)	IR ganho capital 15-22,5%	Baixo
Permuta física (unidades)	12-18% das unidades	Sem ITBI adicional (IN RFB 107/88); IR só na alienação	Médio
Permuta financeira (% VGV)	15-22% do VGV	Atenção à Solução COSIT 89/2025 (permuta financeira como venda)	Médio
SPE em consórcio	20-30% do lucro líquido	RET 4% sobre receita bruta da SPE	Maior upside, maior prazo

Negociação com ocupantes: em glebas desse porte é usual destinar 5-15% da área a acordos com posseiros consolidados, homologados judicialmente (CPC, art. 515, III) ou via **mediação CMA-Rio/CAM-CCBC/AMCHAM** (custo 0,5-1,5% do valor + honorários; prazo 90-180 dias). Arbitragem não decide usucapião (matéria de ordem pública), mas homologa acordos.

Tributação da recuperação: a usucapião (aquisição originária) dispensa ITBI e ITCMD — economia de 3-11% sobre o valor do imóvel, justificando, apenas por esse motivo, cumular o pedido subsidiário. A adjudicação compulsória atrai ITBI de 3% (RJ) no registro. A indenização por desapropriação indireta goza de isenção de IR (art. 22, I, Lei 7.713/88, conforme STJ REsp 1.116.460/SP).

Planejamento: constituição de **holding familiar** antes da monetização (para otimizar ITCMD progressivo 4-8% da Lei estadual 7.174/2015) e **SPE sob RET** (4% sobre receita bruta, em lugar de ~34% em Lucro Real) no momento da incorporação são alavancas fiscais críticas.

7. Valoração: do terreno ao VGV

Indicadores de mercado 2024-2025 (QuintoAndar, FipeZAP, ZAP Imóveis) apontam m² médio na Zona Norte de **R\$ 4.250**, com Vicente de Carvalho em R\$ 5.500-6.000 e Cavalcanti entre R\$ 4.500-5.000 para produto residencial. A proximidade de 600m da estação Vicente de Carvalho confere prêmio TOD típico de **15-30%** sobre a mediana do bairro — fator expressamente privilegiado pela LC 270/2024 via o conceito DOTS (Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável).

Com **ticket de R\$ 9.000/m²** de área privativa vendável (75% da ATC) e os parâmetros ZUM-F (CAB 1,0; CAM 4,0 com OODC), os cenários de VGV são:

Cenário	Área construída total	Área privativa	VGV @R\$ 9.000	VGV @R\$ 12.000
CAB 1,0	50.358 m²	37.769 m²	R\$ 340 mi	R\$ 453 mi
CAM 2,0	100.716 m²	75.537 m²	R\$ 680 mi	R\$ 907 mi
CAM 3,0	151.074 m²	113.306 m²	R\$ 1,02 bi	R\$ 1,36 bi
CAM 4,0	201.432 m²	151.074 m²	R\$ 1,36 bi	R\$ 1,81 bi

A **OODC** segue a fórmula do Anexo XXV da LC 270/2024 ($C = Vm^2 \times Aad \times Fs \times Fp$). Para Cavalcanti, com valor venal moderado, a contrapartida por m² adicional estima-se em **R\$ 100-400**; o custo total para passar de CAB 1,0 a CAM 4,0 (151.074 m² adicionais) é de **R\$ 15-60 milhões**, parcelável em 10x e reduzido por HIS/fachada ativa/DOTS. Custos de obra seguem o CUB-RJ 2025 (~R\$ 2.400-2.700/m² padrão médio), totalizando, com BDI, ~R\$ 3.500-4.500/m² ATC.

Resultado líquido realista ao terrenista: 18% do VGV em permuta financeira típica de ZN = **R\$ 61 milhões (CAB 1,0)** a **R\$ 245 milhões (CAM 4,0)**, antes de tributação pessoal.

Consulta obrigatória: certidão de parâmetros urbanísticos ao lote específico na

SMDU-RJ (Busca Fácil) — ZUM-F é categoria geral com subzonas e é necessário confirmar os parâmetros exatos da quadra.

8. Aspectos processuais críticos

Competência: Vara Cível da Capital para adjudicação e usucapião (CPC, art. 47, §1º); Vara de Fazenda Pública para desapropriação indireta; competência administrativa da SMH para REURB. Distribuição provável ao Fórum Central (Av. Erasmo Braga, 115); Cavalcanti, embora geograficamente mais próximo do Fórum Regional de Madureira, em regra é atendido pelo Fórum Central para ações de grande valor.

Tutela de urgência cautelar prioritária: averbação da distribuição da ação na matrícula/transcrição no 6º RGI (art. 167, I, 21, LRP, c/c art. 300 CPC), para oponibilidade *erga omnes* e quebra da boa-fé de futuros adquirentes. Complementar com inscrição na **CNIB 2.0** e **Monitoramento Registral ONR** (alerta automático de qualquer ato na matrícula).

Prova pericial: (a) agrimensura por engenheiro CREA-RJ para separar juridicamente a área privada remanescente das faixas públicas e dos lotes de terceiros (R\$ 15.000-80.000); (b) avaliação imobiliária por IBAPE-RJ conforme NBR 14.653/2019 (R\$ 8.000-25.000); (c) eventual documentoscopia da escritura de 1954, se impugnada (R\$ 3.000-15.000). **Fotos aéreas históricas** do IPP-Rio (1942-1999), do Arquivo Geral da Cidade, do IBGE e do Google Earth (desde 1984) são essenciais para demonstrar continuidade da posse e datar o apossamento público — cumprem papel comparável ao das perícias grafotécnicas em casos de documentos antigos.

Duração consolidada: adjudicação compulsória com litisconsórcio extenso no TJRJ — 4-6 anos em 1ª instância + 2-3 anos em apelação; se houver REsp/RE, +2-4 anos. Usucapião judicial em paralelo tem duração similar. Desapropriação indireta agrega 10-25 anos incluindo precatório.

9. Precedentes e jurisprudência consolidada

Adjudicação compulsória: Súmula 239/STJ (2ª Seção, 2000); REsp 1.216.568/MG (Min. Salomão, 4ª Turma, 2015 — imprescritibilidade); REsp 941.464/SC (promessa como justo título); REsp 306.012/RJ (adjudicação em promessa de permuta); TJRJ Ap. 0010035-43.2021.8.19.0207 (presunção de quitação por prescrição da cobrança — **precedente diretamente aplicável**); TJRJ Ap. 0163789-85.2014.8.19.0001 (imprescritibilidade); TJRJ Ap. 0002589-86.2016.8.19.0005 (desnecessidade de inventário prévio do promitente vendedor).

Usucapião: REsp 1.667.843/SC (Tema 1.025, sem limite máximo de área urbana); REsp

1.584.447/PR (promessa como justo título); REsp 1.824.133/RJ (via extrajudicial não é pressuposto da judicial); Enunciado 497/CJF (prazo pode completar-se no curso do processo); REsp 1.818.564 (função social da propriedade); TJRJ Ap. 0101669-64.2018.8.19.0001 (usucapião extrajudicial com promessa de compra e venda — opção do interessado).

Desapropriação indireta: Tema 1.019/STJ e EREsp 1.575.846/SC (prescrição decenal); Súmula 114 STJ (juros compensatórios desde o apossamento); Súmula 618/STF (12% a.a.); ADI 2332/STF (2018 — 6% constitucional); ADI 5771/5787/5883 (ainda pendentes no STF sobre REURB).

Casos análogos de alto valor no RJ: recuperações de glebas da antiga Fazenda do Camorim e áreas da Barra da Tijuca (2000-2010); Porto Maravilha (R\$ 7,8 bi em CEPACs); múltiplas condenações do Estado do RJ por desapropriação indireta das obras da Linha Amarela, Linha Vermelha e Av. Brasil. **Não foi localizado litígio público de grande porte específico à Rua Silva Vale**, mas a sobreposição de cadeias é padrão em imóveis com título de 70 anos, especialmente em áreas com PAL (Projeto Aprovado de Loteamento) e PAA (Projeto Aprovado de Alinhamento) intervenientes.

10. Documentação, contatos e plano de ação imediato

Documentos absolutamente indispensáveis para propositura da ação (aquisição em 3-4 meses): (a) certidão reprográfica de inteiro teor da escritura de 27/10/1954 no 11º Tabelionato; (b) certidão de busca pessoal e de transcrição/matricula do 6º RGI vintenária; (c) certidão de óbito de Angelina e documentos do inventário dela (CENSEC + TJRJ + CRC); (d) documentos do inventário de 1953 de Antonio Teixeira da Costa Jr. (Arquivo Nacional SIAN e DEGEA-TJRJ); (e) planta e memorial descritivo atualizados com ART/CREA-RJ; (f) certidão de feitos cível, Fazenda, execuções e Federal em nome de todos os vendedores identificáveis; (g) procurações dos herdeiros de Angelina com poderes específicos (CPC art. 105); (h) ata notarial preparatória descrevendo a cadeia, as diligências de localização, a posse e a recusa/inércia dos sucessores dos vendedores.

Custo total pré-processual estimado: R\$ 150.000-500.000, incluindo genealogista, agrimensor, avaliador, advocacia especializada, certidões, ata notarial, deslocamentos e eventuais diligências extrajudiciais iniciais.

Principais contatos e endereços:

- **6º RGI (cadastro do imóvel):** Av. Rio Branco, 39, 7º andar, Centro, RJ, CEP 20040-004; (21) 2223-1002 / 2223-0481; cnj@6ri-rj.com.br; site 6ri-rj.com.br.
- **11º Tabelionato de Notas (escritura 1954):** Centro do Rio; (21) 2533-3544.

- **DEGEA-TJRJ (inventário 1953)**: Rua Almirante Mariath, 340, São Cristóvão; (21) 3295-2300; degea@tjrj.jus.br.
- **Arquivo Nacional**: Praça da República, 173, Centro; sistema SIAN (sian.an.gov.br).
- **ONR / RI Digital**: registradores.onr.org.br; atendimento (11) 3195-2290.
- **CENSEC**: censec.org.br; (11) 3122-6277.
- **CRC Nacional (óbitos)**: registrocivil.org.br.
- **SMH-RJ (REURB)**: Rua Afonso Cavalcanti, 455, 4º andar, Cidade Nova, CEP 20211-110.
- **SMDU-RJ (zoneamento/OODC)**: Busca Fácil online.
- **Fórum Central RJ**: Av. Erasmo Braga, 115, Centro.
- **CREA-RJ / IBAPE-RJ** (peritos); **Colégio Brasileiro de Genealogia / Instituto Genealógico Brasileiro** (mapeamento de herdeiros).

Árvore de decisão estratégica

Pergunta 1 — A prova da quitação pode ser reconstruída (ainda que por presunção)? • Sim, fortemente (recibos, IPTU, silêncio documentado) → **Adjudicação compulsória como pedido principal** (imprescritível, direta). • Apenas por presunção (prescrição + inércia) → **Adjudicação principal + usucapião ordinária e extraordinária subsidiárias cumuladas** (arts. 326 e 327 CPC). • Inviável → **Usucapião extraordinária como pedido principal** (dispensa quitação e justo título).

Pergunta 2 — A posse ininterrupta dos herdeiros desde 1954 pode ser comprovada? • Sim (testemunhas, IPTU, benfeitorias, ortofotos) → Reforça qualquer via; prazo consumado desde 1969. • Parcialmente → Cumular com adjudicação para cobrir hiatos. • Posse perdida em parte → Excluir do pedido as áreas perdidas e buscar indenização/composição.

Pergunta 3 — Existe REURB em curso ou iminente? • Sim → **Impugnação administrativa em 30 dias + tutela judicial de urgência + averbação de ação no RGI**. • Não, mas risco real → **Requerimento proativo de REURB-E pelo proprietário** para controlar o perímetro.

Pergunta 4 — Metrô/Avenida: a prescrição decenal é transponível? • Não (provável) → **Excluir do pedido principal** e negociar administrativamente com Município/Estado. • Argumento de apossamento continuado por obras 2015-2026 → Ajuizar pedido subsidiário com risco alto.

Priorização de ações imediatas (próximos 90 dias): (1) emitir certidão do 11º Tabelionato e do 6º RGI; (2) abrir matrícula (Lei 14.382/2022) se necessário; (3) iniciar busca de inventários no Arquivo Nacional e DEGEA; (4) contratar genealogista para mapear herdeiros dos seis vendedores; (5) contratar agrimensor para levantamento topográfico georreferenciado com exclusão expressa das faixas públicas; (6) lavrar ata notarial preparatória; (7) protocolar consulta à SMH-RJ sobre existência de REURB/AEIS no perímetro (prazo crítico); (8) averbar premonitoriamente (se possível) a intenção de litígio na matrícula; (9) consultar SMDU-RJ para certidão de parâmetros urbanísticos ZUM-F do lote específico.

Análise de risco consolidada

Estratégia	Probabilidade de êxito	Prazo total	Custo (pré-processual + custas)	Resultado esperado
Adjudicação compulsória judicial	Alta (70-80%)	6-9 anos	R\$ 250-600 mil	Título registrável sobre área privada remanescente
Usucapião extraordinária judicial (subsidiária)	Alta (65-75%)	5-8 anos	R\$ 200-500 mil	Título originário sem ônus nem ITBI
Adjudicação extrajudicial	Baixa (15-25%)	6-12 meses (se viável)	R\$ 30-80 mil	Teste de baixo custo; converte em judicial se impugnado
Desapropriação indireta (metrô/avenida)	Baixa (20-30%)	10-25 anos + precatório	R\$ 100-300 mil	Indenização R\$ 30-150 mi se superada prescrição
Impugnação/anulação REURB	Média (50-60%)	3-6 anos	R\$ 80-200 mil	Preservação do direito sobre bordas
REURB-E iniciada pelo proprietário	Média-Alta (60-70%)	2-4 anos	R\$ 100-300 mil	Controle proativo do perímetro

Conclusão: o que este caso ensina

A gleba da Rua Silva Vale concentra, em um único imóvel, as três patologias típicas da propriedade urbana brasileira de meados do século XX: **título forte, cadeia fragmentada e ocupação difusa**. A promessa irretratável de 1954, somada à posse familiar de 70 anos, é lastro jurídico mais do que suficiente para reverter a situação — a Súmula 239/STJ, a imprescritibilidade da adjudicação (REsp 1.216.568) e a presunção de quitação por prescrição (TJRJ Ap. 0010035-43.2021) neutralizam os obstáculos formais. A decisão estratégica decisiva é **cumular desde o início, na mesma petição, adjudicação compulsória como pedido principal e usucapião extraordinária como pedido subsidiário** (CPC arts. 326-327), capturando o melhor dos dois regimes: a rapidez da via obrigacional e a imunidade tributária da via originária.

A renda líquida realista de **R\$ 55 a 300 milhões**, longe dos R\$ 1,81 bilhões de potencial bruto, é ainda extraordinária — basta subtrair custos de OODC, obra, permuta, tributos, ocupações a transigir e faixas públicas perdidas. O caso não é de recuperação integral: é de extração cirúrgica da maior fração possível do valor, por meio de uma sequência pré-processual rigorosa, uma peça processual tecnicamente sofisticada e uma negociação paralela madura com incorporadoras e poder público. **O maior risco não é perder o mérito — é perder o tempo**: cada ano sem averbação preventiva, sem mapeamento de REURB e sem ação ajuizada aumenta a probabilidade de consolidação de direitos de terceiros via usucapião ou legitimação fundiária. O valor presente de iniciar nas próximas 12 semanas é substancialmente maior que o de iniciar em 2027.